

Barn- och utbildningsnämnden

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats: Mejerigatan 4, måndagen den 13 januari 2025 kl 16:30-18:00

Beslutande: Camilla Kampf (M), ordförande Kenny Hansson (M), tjänstgörande
Anna Ramberg (L), 1:e vice ordförande ersättare för Maria Jönsson (C)
Jessica Homonnay (S), 2:e vice ordförande Jill Andersson (S)
Jack Ljungberg (SD), 3:e vice ordförande Björn Lindqvist (V)
Anette Saxell (M), tjänstgörande ersättare Lars Andersson (SD)
för Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Paragrafer: §§ 1-5

Justeringens plats och tid: Protokollet justeras digitalt och omedelbart

Sekreterare: _____
Ulrika Östhall

Ordförande _____
Camilla Kampf (M)

Justerare _____
Jack Ljungberg (SD)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i Höors kommuns ärendehanteringssystem

Barn- och utbildningsnämnden**Närvarolista****Ej tjänstgörande ersättare:**

Hans Lindén (M)
Erik Mårtensson (KD)
Kristina Toft (V)
Stefan Gärdebring (SD)
Lukas Nilsson (SD)

Övriga:

Camilla Lindhe, kommundirektör
Linda Andersson, ekonomichef
Marie Nilsson, utbildningschef
Helena Larson, biträdande utbildningschef
Pia Strandell, rektor
Linnea Isberg, controller
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 1 Upprop	4
§ 2 Fastställande av föredragningslista.....	5
§ 3 Anmälan om jäv.....	6
§ 4 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för protokollets justering.....	7
§ 5 Ändrade öppettider pedagogisk omsorg på obekvämtid	8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 1 Upprop

Dnr BUN-2024-00022

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Upprop av nämndens ledamöter och ersättare görs enligt lista.

Gabriella Salomonsson Bicki (M) ersätts av Anette Saxell (M).

Maria Jönsson (C) ersätts av Kenny Hansson (M).

Barn- och utbildningsnämnden

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Dnr BUN-2024-00023

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 3 Anmälan om jäv

Dnr BUN-2024-00021

Föredragande: Ulrika Östhall

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

Barn- och utbildningsnämnden

§ 4 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för protokollets justering

Dnr BUN-2024-00024

Föredragande: Ulrika Östhall

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Jack Ljungberg (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt och omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 5 Ändrade öppettider pedagogisk omsorg på obekväm tid

Dnr BUN-2024-00220

Föredragande: Marie Nilsson

Jack Ljungberg (SD) begär ajournering 17:27-17:37.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Pedagogisk omsorg på obekväm tid ska från och med 1 augusti 2025 erbjudas måndag till fredag klockan 18:00 till 22:00 i anslutning till Maglehills förskola.

Reservation

Björn Lindqvist (V), Jessica Homonnay (S) och Jill Andersson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Protokollsanteckning

Lars Andersson (SD) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:

Ge föräldrar maximal tid till eventuella förändringar i sin verksamhet genom att fatta beslut idag.

Ärendebeskrivning

Hörs kommun är huvudman för verksamheten pedagogisk omsorg på obekväm tid, vilken bedrivs i anslutning till Maglehills förskola.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut gällande budgetramar för barn- och utbildningsnämnden 2025 innebär en anpassning med 974 tkr. För att anpassa verksamheten till de nya budgetramarna behöver Barn- och utbildningsnämnden ändra öppettiderna för den pedagogiska omsorgen på obekväm tid.

I Barn och utbildningsnämndens budgetbeslut 2024-11-25 framgår:

"Enligt budgetbeslutet från kommunfullmäktige minskar nämndens ram med 974 tkr gällande minskning av öppettider på pedagogisk omsorg på obekväm tid. Beräknad budget avser öppettider mellan 18:00 och 22:00 på vardagar."

Den pedagogiska omsorgen på obekväm tid finansieras med en budgetram som Barn- och utbildningsnämnden får sig tilldelad. Ramen är lika stor oavsett antalet inskrivna barn. Det vill säga verksamheten finansieras inte med grundbelopp som är kopplat till antalet inskrivna barn. Verksamheten kan därmed ha öppet det antal timmar som ramen räcker till. Viss begränsning finns naturligtvis också i hur många barn som verksamheten kan ta emot med den tilldelade ramen.

Ekonomisk konsekvens

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Kostnader vid oförändrade öppettider inklusive dubbelbemanning och beredskap rektor beräknas till 3 886 tkr.

Beslutad budget för 2025 vilket innefattar förändrade öppettider inklusive dubbelbemanning och beredskap rektor är 1 517 tkr.

Differensen mellan dessa två summor är 2 370 tkr.

Denna uträkning bygger på nuvarande nyttjande av den pedagogiska omsorgen på obekvämtid.

Risk- och konsekvensanalys av ensamarbete

Ensamarbete innebär en risk och sårbarhet i verksamheten både ur bemanningsperspektiv och säkerhetsperspektiv. I verksamhet som bedrivs för barn bör flera vuxna arbeta tillsammans för att exempelvis förebygga kränkningar, missförhållande och brott mot barn och för att säkerställa arbetsmiljön för personalen.

När en personal arbetar ensam med barnen kan det vara svårt att hantera nödsituationer. Om något händer med personalen finns ingen annan vuxen som kan ta över ansvaret för barnen. Det handlar också om att personal kan bli sjuka eller skada sig på arbetsplatsen. Vid en sådan händelse riskeras omvårdnad och tillsyn av barnen.

Kontinuiteten i verksamheten kan påverkas av ensamarbete. Vid sjukdom och annan oplanerad frånvaro hos personalen är det svårt att på kort varsel ersätta personal med vikarier som kan arbeta på obekvämtid. Vid några tillfällen har den pedagogiska omsorgen på obekvämtid i Höör verksamheten fått hålla stängt på grund av personalbrist.

Barnkonsekvens

Artikel 3 i Barnkonventionen, som är en av huvudprinciperna, handlar om barnets bästa. I artikeln anges att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Artikel 3 i Barnkonventionen anger att barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 5 i Barnkonventionen anger att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnen att få sina rättigheter uppfylla.

Barn som är i dygnet runt-omsorg kan uppleva både positiva och negativa konsekvenser. Barn kan få en stabil och trygg miljö, särskilt om deras föräldrar arbetar obekväma tider och inte kan vara hemma. De får möjlighet att interagera med andra barn och vuxna, vilket kan främja deras sociala färdigheter och emotionella utveckling. En förutsättning för detta är att barnen kan tillgodose en väl avvägd dygnsrytm med vila och fritid.

Nationella utredningar visar att kommuner ofta saknar regler om hur länge barn kan vistas i kommunens omsorg. Konsekvensen blir att det finns barn som spenderar stora delar av sin vecka i kommunens olika verksamheter. Det finns barn som vistas över 70 timmar per vecka hos kommunen. Kommunerna tar här ett stort ansvar för att föräldrar ska ha möjlighet att arbeta, samtidigt saknas det ofta en analys som utgår ifrån barnets bästa. I närvarostatistiken går det att konstatera att det även i Höör kommun finns barn med motsvarande höga vistelsetider.

Barn- och utbildningsnämnden

En väl avvägd dygnsrytm är speciellt svårt att tillgodose för de barn som har skolplikt och är i skolan dagtid och i pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger. Dessa barn får väldigt få timmars dygnsvila/veckovila i sitt hem och med sin familj. Detta beror på att vårdnadshavare som arbetar på obekvämtid oftast får sin dygnsvila under barnens skoltid.

De negativa konsekvenser som kan uppstå beror på att barn i pedagogisk omsorg på obekvämtid har mer långtgående separation från sina föräldrar. Långvarig separation från föräldrarna kan leda till känslor av osäkerhet och ångest hos barnen. Barn kan ha svårare att utveckla en stark anknytning till sina föräldrar, vilket är viktigt för deras emotionella utveckling. Ständiga byten mellan föräldrar och olika personal kan göra det svårt för barn att skapa stabila relationer och känna sig trygga. Barn kan uppleva känslomässig stress på grund av separation från föräldrar.

Oregelbundna tider och miljöbyten kan orsaka stress och trötthet hos barnen. Otillräcklig vila kan påverka barnens kognitiva och emotionella utveckling negativt. Barn behöver tillräcklig sömn för att bearbeta intryck och lära sig nya saker. Oregelbundna tider kan störa barnens sönmönster, vilket kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Brist på sömn kan också påverka barnens fysiska hälsa, inklusive deras immunsystem, vilket gör dem mer mottagliga för sjukdomar. Brist på en stabil hemmiljö kan påverka barnens kognitiva och sociala utveckling.

Att barn inte får tillräcklig ledighet och dygnsvila vid pedagogisk omsorg på obekvämtid kan påverka deras skolgång och skolresultat på flera sätt. Trötthet kan leda till irritabilitet och beteendeproblem, vilket kan påverka barnens sociala interaktioner och lärande. Brist på sömn och vila kan leda till att barn har svårare att koncentrera sig i skolan, vilket kan påverka deras inläring och prestationer. Forskning visar att otillräcklig sömn kan leda till sämre skolresultat, eftersom barnen inte är tillräckligt utvilade för att ta till sig undervisningen. Barn som är trötta kan ha mindre motivation att delta aktivt i skolarbetet och andra aktiviteter, vilket kan påverka deras engagemang och framsteg.

Det är viktigt att omsorgen på obekvämtid är organiserad så att barnen får möjlighet till tillräcklig vila och återhämtning för att minimera dessa negativa effekter.

Verksamhetens nuvarande nyttjandegrad

12 familjer använder sig av pedagogisk omsorg på obekvämtid i Höörs kommun. Totalt innefattar det 20 barn, varav 11 barn i förskoleåldern och 9 barn i skolåldern.

6 familjer, innefattande 11 barn, nyttjar kvällsverksamheten.

7 familjer, innefattande 10 barn, nyttjar nattverksamheten. I två av dessa familjer förekommer att någon förälder arbetar natt ibland. Övriga föräldrar arbetar enbart kväll men låter barnen sova över i nattverksamheten.

Alla inskrivna barn har nyttjat helgverksamheten någon gång under terminen.

Några barn förekommer i statistiken i alla tre grupperna beroende på vårdnadshavarnas arbetsschema. Det vill säga de nyttjar sporadiskt både kväll-, natt- och helgomsorgen.

Alla inskrivna barn har varierande nyttjandegrad. Vissa barn är i den pedagogiska omsorgen på obekvämtid mer sällan medan andra barn har omfattande vistelsetid. Några barn vistas i kommunens olika verksamheter i hög omfattning eftersom de kan vara både i förskola och pedagogisk omsorg alternativt i skola, fritidshem och

Barn- och utbildningsnämnden

pedagogisk omsorg. Exempelvis har vissa barn, både yngre och äldre, en genomsnittlig vistelsetid på upp emot 65 timmar och därutöver per vecka i kommunens olika verksamheter.

Yrkanden

Kenny Hansson (M), Lars Andersson (SD) och Anna Ramberg (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 250107
2. Närvarostatistik avseende pedagogisk omsorg på obekvämtid 2024

Beslutet ska skickas till

Utbildningschef och rektor

Undertecknat av följande personer

JACK EDWARD LJUNGBERG

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-01-13 18:16:58

Transaktionsidentitet: 6C2E3A56148980A7411CB60AFA32881EE62B4FA703

Anna Camilla Kampf

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-01-13 18:19:07

Transaktionsidentitet: 9D08781E3B9FACC9F9F3EBFFC1389C70A4CE3B3C7C

ULRIKA ÖSTHALL

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2025-01-13 18:20:50

Transaktionsidentitet: 3509a2e226a66881079eb70a1d92b05a7e68f15a725ffd540830331f7248fdcb

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost